

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 267/2530

บริษัทโรงพยาบาลเพื่อนแพทย์สิงห์บุรี

โจทก์

นายแพทย์ประเจิด วีรพจน์) จำกัด ฯ

โจทก์

นางมณี ประถมเสาวนีย์

จำเลย

นางมณี ประถมเสาวนีย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 138

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของ จำเลยข้อ 2 ถึงข้อ 6 จึงเป็นฎีกาต้องห้ามในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 1 ที่จำเลยอ้าง ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาล อุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความ สงบเรียบร้อยของประชาชน และได้เคยยกขึ้นไว้เป็นข้อต่อสู้ในคำให้การแล้วแต่ จำเลยไม่อาจยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ เพราะทนายจำเลย ได้สละประเด็นดังกล่าวโดยพลการโดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลยแต่อย่างใด ส่วนฎีกาข้อ 2 ถึงข้อ 6 จำเลยขอประทานอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาและหากศาล กรุณารับฎีกานี้แล้วขอได้โปรดทูลเกล้าการบังคับคดี ตามคำร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทำกันว่า ให้ส่งเอกสารสัญญาฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของกรมตำรวจตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในช่องผู้รู้ว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยหรือไม่ ถ้าผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แล้วยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันน่าจะเป็นลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน จำเลยยอมแพ้ยอมชดใช้เงินตามฟ้องให้โจทก์ภายใน 1 เดือน แต่ถ้ายืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยหรือผู้เชี่ยวชาญไม่อาจยืนยันได้ โจทก์ขอยอมแพ้โจทก์จำเลยไม่สืบพยานกันต่อไป และต่อมาผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ตรวจพิสูจน์แล้วลงความเห็นที่น่าจะเป็นลายมือชื่อของคนคนเดียวกันจำเลยขอยอมแพ้ตามคำทำ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 48,375 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปีคิดจากต้นเงิน 45,000 บาทนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 63)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงทำกันเป็นข้อแพ้งั้น ศาลชั้นต้นได้พิพากษาไปตามคำทำแล้ว ย่อมต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาเช่นว่านี้เว้นแต่จะเข้าเหตุตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ฎีกาของจำเลยไม่เข้าเหตุตามข้อยกเว้นดังกล่าวแล้ว จึงรับไว้พิจารณาไม่ได้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงทำกันเป็นข้อแพ้งั้น ศาลชั้นต้นได้พิพากษาไปตามคำ
ทำแล้ว ย่อมต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาเช่นว่านี้เว้นแต่จะเข้าเหตุตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ฎีกาของจำเลยไม่
เข้าเหตุตามข้อยกเว้นดังกล่าวแล้ว จึงรับไว้พิจารณาไม่ได้ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้
เป็นพับ

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ